

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6524/2541

นาย สม มิตร์ มิ่ง เจริญ วงศ์ กับพวก

โจทก์

นาย ประชา ตรี ทิพย์ วัฒน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1390, มาตรา 1399

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 183

โจทก์บรรยายเรื่องค่าเสียหายมาในฟ้องแล้ว แต่ศาลชั้นต้น มิได้กำหนดเป็นประเด็นไว้และคู่ความไม่ได้โต้แย้งยอมถือว่าคู่ความได้สละประเด็นดังกล่าว การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะนอกประเด็น เดิมที่ดินของโจทก์และจำเลยเป็นโฉนดเดียวกันครั้งเจ้าของเดิมแบ่งแยกออกเป็นโฉนดเลขที่ 11887 และเลขที่ 1521 แล้ว ได้มีการโอนกันต่อมาหลายทอดจนถึงโจทก์ และจำเลย โดยโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 11887 ส่วนจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1521 ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 1521 ซึ่งได้จดทะเบียนการจำยอมเป็นภารยทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 11887 ซึ่งเป็นสามยทรัพย์ เมื่อการจำยอมนี้ยังไม่ระงับสิ้นไป จึงมีผลผูกพันจำเลยให้ต้องยอมให้โจทก์มีสิทธิใช้ต่อไป ดังนี้ เมื่อรูปคดีมิใช่เป็นเรื่องจำเลยผู้เป็นเจ้าของ ภารยทรัพย์เรียกให้พ้นจากการจำยอมอันเกี่ยวกับทรัพย์ ในกรณีที่ภารยทรัพย์ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ตามรูปการเพื่อ ประโยชน์แก่ทรัพย์ส่วนใดจึงชอบที่ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสอง รื้อถอนแผงลอยและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออกจากที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นภารยทรัพย์

โจทก์ทั้งหกฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสมพงษ์ มิ่งเจริญวงศ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 14048 และ 14049 โจทก์ที่ 3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 14056 และ 14057 โจทก์ที่ 4 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 14050 โจทก์ที่ 5 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 14054 และ 14055 โจทก์ที่ 6 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 14046 และ 14047 โดยที่ดินดังกล่าวแบ่งแยกมาจากโฉนดเลขที่ 11887 เดิมผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1521 ได้ตกลงยอมให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นภาระจำยอมเส้นทางเดินทั้งแปลงเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 11887 โจทก์ทั้งหกยอมได้รับประโยชน์เส้นทางเดินตามบันทึกข้อตกลง แต่โจทก์ทั้งหกไม่สามารถใช้สอยเป็นประโยชน์ได้เพราะมีแผงลอยและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตั้งกีดขวางปิดกั้นอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 1521 โจทก์ทั้งหกบอกกล่าวจำเลยทั้งสองในฐานะเจ้าของภาระทรัพย์สินให้เปิดทางภาระจำยอมแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ทำให้โจทก์ทั้งหกเสียหายขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนแผงลอยและบรรดาสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 1521 ด้านออกสู่ถนนพิษณุโลกและถนนสามเสน หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอน โดยให้จำเลยทั้งสองเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งหกเดือนละ 10,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 1521

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยกระทำการใด ๆ เป็นเหตุให้ภาระจำยอมทางเดินเสื่อมความสะดวก โจทก์ทั้งหกเป็นฝ่ายปลูกสร้างบาทวิถีและตึกแถวของโจทก์ทั้งหกรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองเคยบอกกล่าวให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยทั้งสองและใช้ค่าเสีย

หายแล้ว แต่โจทก์ทั้งหกเพิกเฉยขอให้ยกฟ้องและบังคับตามฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

โจทก์ทั้งหกให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 5 ขอดอนฟ้องจำเลยทั้งสองและจำเลยทั้งสองขอดอนฟ้องแย้งโจทก์ที่ 5 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และโจทก์ที่ 6 และให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 1521 ส่วนที่ไม่ใช้และใช้ไม่ได้ตามรูปการดังต่อไปนี้พ้นจากภาระจำยอมโดยเป็นไปตามภาพถ่ายแผนที่ท้ายคำให้การและฟ้องแย้งช่วงถนนลูกหลวงออกสู่ถนนพิษณุโลกหมายเลข 1 (สีเขียว) แผงโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้องกว้าง 4.20 เมตร ยาว 13.80 เมตร หมายเลข 2 (สีเขียว) แผงโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้องและโครงเหล็กหลังคามุงผ้าใบกว้าง 4.70 เมตร ยาว 79.50 เมตร หมายเลข 5 (สีน้ำตาล) แผงโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง ประตูเหล็กม้วนกว้าง 2.40 เมตร ยาว 10.90 เมตร หมายเลข 6 (สีน้ำตาล) แผงโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง ประตูเหล็กม้วนกว้าง 2.40 เมตร ยาว 11.40 เมตร ด้านถนนสามเสน หมายเลข 3 (สีฟ้า) แผงโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง ประตูเหล็กม้วนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12 เมตร หมายเลข 4 (สีฟ้า) แผงโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง ประตูเหล็กม้วนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12 เมตร ด้านถนนลูกหลวง(ทางเข้าศาลเจ้า) หมายเลข 7 (สีเหลือง) แผงโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง ประตูเหล็กม้วนกว้าง 2.52 เมตร ยาว 11.62 เมตร หมายเลข 8 (สีเหลือง) บริเวณใช้ทำการค้าขายและให้เช่าพื้นยกระดับกว้าง 2.52 เมตร ยาว 11.62 เมตร บริเวณศาลเจ้าและศาลพระภูมิหมายเลข 9 (สีม่วง) ที่ดินจากแนวตึกหมายเลข 356/16 ถึงหมายเลข 356/20 ความยาว 25 เมตรที่ดินจากแนวหลังตึกหมายเลข 356/20 ทะแยงไปทางทิศตะวันออกจดหลักเขตหมายเลข 6093 ความ

ยาว 22.50 เมตร ที่ดินจากแนวหลักเขตหมายเลข 6093 ไปตามแนวทิศตะวันออก
เฉียงใต้จดหลักเขต 60838 ความยาว 12.50 เมตร ที่ดินสุดแนวเขตที่ดินแปลง
1521 จดแนวเขตที่ดินเลขที่ 50, 49 และ 47 ความยาว 67.50 เมตร โดยให้โจทก์
ไปจดทะเบียนเพิกถอนการจำนองดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษา
ของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนโจทก์

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนแผงลอยและสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ ออกจากถนนที่ดินโฉนดเลขที่ 1521 ด้านออกสู่ถนนพิษณุโลกและถนน
สามเสน กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 เดือนละ
10,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนแผงลอยและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออก
จากที่ดินดังกล่าว ส่วนที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ขออำนาจรื้อถอนเองโดยให้
จำเลยทั้งสองเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนกรณีที่จำเลยทั้งสองไม่ยอมรื้อถอนนั้นให้ยก
และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสอง เป็นประการแรก
ว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่ฝ่ายโจทก์ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์จะบรรยายเรื่องค่าเสียหายในฟ้องเมื่อศาล
ชั้นต้นมิได้กำหนดเป็นประเด็นไว้และคู่ความไม่ได้โต้แย้งยอมถือว่าคู่ความได้สละ
ประเด็นดังกล่าวการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่ฝ่าย
โจทก์ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนอกประเด็น

ปัญหาตามฎีกาจำเลยทั้งสองประการต่อไปมีว่า ที่พิพาทตามฟ้องแย้งของจำเลยพ้นจากการจำยอมในที่ดินของโจทก์หรือไม่คดีนี้ได้ความว่าในชั้นแรกที่ดินของฝ่ายโจทก์และจำเลยเป็นโฉนดเดียวกัน ครั้นเจ้าของเดิมแบ่งแยกออกเป็นโฉนดเลขที่ 11887 และเลขที่ 1521 แล้ว ได้มีการโอนกันต่อมาหลายทอดจนถึงโจทก์และจำเลยทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 11887 ส่วนฝ่ายจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1521 สำหรับที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 1521 ทั้งได้ความด้วยว่า เมื่อปี 2525 นายสุชาติซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1521 ในขณะนั้นได้จดทะเบียนการจำยอมในที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นภารยทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 11887 ซึ่งเป็นสามยทรัพย์เมื่อคำนวณนับแต่ปี 2525 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2532 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายโจทก์ฟ้องคดียังไม่ครบ 10 ปี การจำยอมนี้จึงยังไม่ระงับสิ้นไปและมีผลผูกพันฝ่ายจำเลยทั้งสองที่ต้องยอมให้ฝ่ายโจทก์มีสิทธิใช้ รูปคดีมิใช่เป็นเรื่องฝ่ายจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของภารยทรัพย์เรียกให้พ้นจากการจำยอมอันเกี่ยวกับทรัพย์นั้น ในกรณีที่ภารยทรัพย์ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ตามรูปการเพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์ส่วนใดดังที่ฝ่ายจำเลยทั้งสองอ้างที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนแผงลอยและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออกจากที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 1521 ด้านออกสู่ถนนพิษณุโลกและถนนสามเสนนั้นชอบแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองไม่ต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุวัตร์ สุขเกษม-เจริญ หัตถกรรม-อรุณ น้ำประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ